

1501262-87.2022.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... traficante ocasional, mas sim de indivíduo que faz do tráfico seu meio de vida, ou seja, que se dedica a atividades delituosas.

Ausentes outras causas de aumento ou diminuição de penas, torno-as definitivas em: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa de menor valor, pelo delito de tráfico de entorpecentes; em 01 (um) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

4ª Vara Criminal

Rua 28 de outubro nº 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501262-87.2022.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2176990/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 25863783 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2176990 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALLAN PEREIRA ALVES DA SILVA

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA

Vistos.

ALLAN PEREIRA ALVES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06 porque no dia 30 de junho de 2022, por volta de 01h30min, na Estrada Dinorá, nº 200, bloco 10 apartamento 22, Parque São Bento, em Sorocaba/SP, guardava e tinha em depósito drogas consistentes em 287,15g (duzentos e oitenta e sete gramas e quinze centigramas) de tetrahydrocannabinol (THC/"maconha") acondicionados em 73 (setenta e três) invólucros plásticos, para fins de entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

ALLAN PEREIRA ALVES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal, porque em data incerta, porém entre o dia 25 de outubro de 2019 e 30 de junho de 2022, por volta de 01h30min, adquiriu, recebeu e ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em uma arma de fogo marca Taurus, calibre 38, nº 1859679.

ALLAN PEREIRA ALVES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 12, "caput", da Lei nº 10.826/2003, porque no dia 30 de junho de 2022, por volta de 01h30min, possuía e mantinha sob sua guarda uma arma de fogo marca Taurus

calibre 38, de uso permitido, e seis munições íntegras de revólver calibre 38, também de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.

Todos os delitos na forma do artigo 69 do Código Penal.

Segundo se apurou, policiais militares foram ao local após alerta do COPOM, originada por denúncia anônima, sobre um indivíduo que traficava drogas, possuía arma de fogo ilegalmente e era procurado pela Justiça. No local, em um do apartamento do 1º andar, notaram movimentação estranha, barulho, correria e coisas caindo. Assim, cercaram o espaço e viram alguém tentado pular a janela dos fundos, que, ao vê-los, recuou. Ato contínuo, pulou a janela da frente, tentou correr, mas foi abordado pelos agentes. Questionado, Allan falou que seu documento estava no apartamento onde também havia drogas e lhes permitiu a entrada. Na residência, sobre o sofá, localizaram duas balanças digitais, um rolo de papel filme e uma mochila preta, que continha 73 porções de "maconha". Sobre a cômoda, ao lado do documento do investigado, havia seis cartuchos íntegros de revólver calibre 38. Dentro de outro móvel, encontraram um revólver calibre 38, marca Taurus, de numeração 1859679, produto de furto. Apreendida ainda, a quantia de R\$1.429,95 (mil quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos) em notas e moedas. Indagado, o flagrado disse ter adquirido a arma há quatro anos, por R\$ 4.000,00 (quatro mil) reais e que as drogas ele vendia em festas e baladas, sendo a quantia apreendida, oriunda do tráfico.

Esses os fatos apurados na fase inquisitorial.

Oferecida a denúncia (fls. 80/84), o réu foi notificado (fls. 134) e apresentou defesa preliminar (fls. 142/155). A exordial foi recebida em 21 de setembro de 2022 (fl. 161/163).

Por meio de audiência on-line, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, foram ouvidas duas testemunhas da acusação, uma da defesa. O réu foi interrogado ao final.

Finda a instrução, iniciados os debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia, pois comprovadas a autoria e materialidade delitivas.

A Defesa requereu a absolvição com fulcro no artigo 386 do Código de Processo Penal, inciso V ou VII. Subsidiariamente pediu pela desclassificação do delito para o crime de posse de drogas para uso pessoal (artigo 28, caput, da lei nº 11.343/06), pela fixação da pena base no mínimo legal, aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, com substituição da pena corpórea por restritiva de direitos, e direito de responder à eventual recurso em liberdade.

É o relatório.

Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), termos de depoimento em sede policial (fls. 02/03), boletim de ocorrência (fls. 06/10), auto de exibição e apreensão (fls. 26), laudo de constatação provisória (fls. 13/15), laudo de exame químico-toxicológico (fls.118/120), boletim de ocorrência do crime antecedente - furto de arma de fogo (fls. 16/17), laudo pericial de objetos e peças (fls.89/100), laudo de arma de fogo (fls.109/114), bem como, pelas provas produzidas em Juízo.

A autoria é certa.

Kim Bonvino de Almeida e Fernando Ricardo Albano de Oliveira, policiais militares, foram uníssonos ao declarar que receberam um alerta, via COPOM, denúncia anônima, acerca de um indivíduo de prenome Allan, possivelmente procurado pela justiça, que mantinha em seu apartamento armas e drogas. Seguiram até o endereço indicado e alguns policiais bateram à porta, enquanto o Sgto. Kim se colocou na parte de trás do imóvel. Naquele momento Allan abriu a janela, se deparou com o policial Kim, recuou, pulou de outra janela e tentou alcançar o muro que faz divisa com o CDHU, sem êxito. Entrou em luta corporal com o policial e foi rapidamente contido.

Indagado, Allan disse que seu documento estava no imóvel e que lá havia drogas. Na sequência, entraram no apartamento em busca do documento e encontraram, na sala, uma bolsa que continha uma porção de maconha; a arma estava em uma mesa pequena, no

quarto, e na cômoda as munições. Encontraram um caderno, com várias anotações referentes ao tráfico de drogas, duas balanças pequenas (de precisão), papel filme, além de dinheiro, aproximadamente R\$ 1.400,00 (mil e quatrocentos) reais, em notas e moedas. A droga estava embalada em pequenos invólucros. Kim disse que o réu confirmou que vendia as drogas e, após pesquisas, constatou se tratar de um dos gerentes do tráfico. O policial apurou que a arma apreendida era produto de furto.

Natasha Ramires Figueiredo, disse conhecer Allan há três anos, é moradora do bairro. Não presenciou os fatos, soube pela esposa do réu. Desconhece envolvimento de Allan com drogas, costumava vê-lo no retorno do trabalho, quando passava no bar para comprar uma bebida ou um salgado.

Allan Pereira Alves da Silva, em Juízo, relatou prisão anterior pelos artigos 33 e 35 da Lei 11343/06, deixou o sistema penitenciário em 2016. À época dos fatos trabalhava com o cunhado. Declarou ser usuário de maconha e falou que em sua residência mantinha uma pequena porção para uso e não a quantia de drogas apresentadas. Alegou que as drogas apreendidas foram encontradas em outro local, mora no CDHU e há espaços de uso comum. Crê que a denúncia partiu de vizinhos com os quais já teve desavenças. Desconhece a arma apreendida, não estava em sua posse. Disse que no momento da prisão bateram forte na porta, imaginou que fosse o vizinho, quando percebeu que se tratava da polícia, a porta foi arrombada, o algemaram e levaram para a viatura. Fizeram busca em sua casa, onde nada ilícito foi encontrado, em outro espaço localizaram as drogas, cuja propriedade atribuíram a ele. Tinha apenas dez porções de maconha, nega posse de balança, anotações etc. Quanto ao dinheiro, lhe pertencia, juntava para o aniversário de seu filho, contudo, os policiais o apreenderam e disseram se referir ao tráfico. Ao Defensor, respondeu que os vizinhos se incomodavam com o barulho que fazia em seu apartamento, está no local há oito meses.

Essas foram as provas produzidas em Juízo.

Quanto à autoria, o conjunto probatório leva à conclusão de que o réu efetivamente praticou os delitos que lhes foram imputados. Os policiais militares atendiam a ocorrência via COPOM. No local, bateram à porta e abordaram o réu em ambiente externo, vez que tentou fuga após pular a janela de seu apartamento. Instado, disse que seus documentos estavam em sua residência e contou que no local mantinha drogas. No imóvel encontraram drogas e toda sorte de petrechos para fracionamento e embalo, além de duas balanças de precisão, caderno com anotações e dinheiro. Os entorpecentes, 73 porções de “maconha”, estavam embalados e preparados para venda. A busca resultou, ainda, no encontro de uma arma de fogo municada. O policial Kim disse que o réu confirmou que vendia as drogas e, após pesquisas, constatou se tratar de um dos gerentes do tráfico local. O policial apurou que a arma apreendida era produto de furto.

A instrução transcorreu sem vícios, a prova oral foi realizada à luz do contraditório e da ampla defesa, e, não obstante isso, o acusado não teve êxito em derribar a inicial acusatória, ao contrário, os elementos são robustos e tornaram indiscutíveis a autoria a ele conferida.

Allan negou a mercancia. Em depoimento inverossímil alegou que possuía pequena porção de “maconha” para seu uso e que desconhecia a arma apreendida, versão absolutamente dissociada dos demais elementos coligidos.

Em sentido contrário, merece guarida a versão dos responsáveis pela diligência. Importante ressaltar que nada foi produzido no sentido de que os agentes tivessem qualquer interesse particular ou que pretendessem prejudicar o acusado de forma gratuita. Seus relatos foram seguros e coesos.

As circunstâncias da prisão, a considerável quantidade de drogas apreendidas e as condições de embalo, evidenciam a mercancia. Constatou-se que tais substâncias determinam a dependência física e psíquica (laudo fls.118/120), e que o acusado a mantinha consigo, bem como, se prestava à entrega à terceiros.

Não é muito lembrar que, para a caracterização do delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, não se exige a efetiva mercancia, bastando que o agente tenha consigo a substância entorpecente para tal finalidade.

A arma foi periciada (fls.109/114) e se mostrou apta a disparos, presente a potencialidade lesiva. De igual forma, comprovada a origem ilícita do artefato,

produto de furto (BO-fls.16/17). Outrossim, como se sabe, nos crimes de receptação aquele que se encontra na posse do bem de origem ilícita tem o ônus de justificá-la. Nesse sentido: "Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autorizando, assim, a condenação" (RT 746/629). Não foi o que ocorreu nos autos.

Quanto aos delitos de porte de arma de fogo e receptação, não há se falar em consunção. Ressalto entendimento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que decidiu pela não aplicação do princípio da consunção nos crimes de receptação e porte de arma, tendo em vista que "a receptação e o porte ilegal de arma de fogo configuram crimes de natureza autônoma, com objetividade jurídica e momento consumativo diversos".

No mais, afasto a tese defensiva pela desclassificação do delito de tráfico para posse de drogas para uso pessoal (artigo 28, caput, da lei nº 11.343/06), pois, cabalmente comprovada a traficância. No caso concreto, todos os invólucros que apreendidos estavam acondicionados em embalagens individuais, prontas para serem comercializadas, em quantidade incomum ao mero usuário. Não bastasse isso, Allan mantinha petrechos utilizados na preparação e embalagem das drogas, além da contabilidade do tráfico.

Nada há que possa fragilizar a denúncia, mostrando-se a prova colhida, farta, coesa e absolutamente suficiente para um decreto condenatório.

Diante desse quadro, comprovada a materialidade e indubitosa as autorias, a condenação do réu é medida que se impõe.

Passo a dosar as penas.

Atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, constato que o réu ostenta maus antecedentes (fls.50/51) - (processo: 0000909-91.2011.8.26.0443- comarca de Piedade - condenado nos termos dos artigos (Art. 33 "caput" da Lei 11.343/06 e Art. 16 "único", IV da lei 10.826/03 ambos c/c Art. 69 "caput" do Código Penal; e processo: 0003487-46.2011.8.26.0663- comarca de Votorantim - condenado nos termos dos artigos 35 "caput" da Lei 11.343/06 c/c Art. 65 "caput", I do(a) CP c/c Art. 40 "caput", da Lei 11.343/06), de modo a ressaltar conduta desviada, tendente à prática delitivas, que autorizam neste momento a fixação das penas-bases acima do mínimo legal em: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa de menor valor, pelo delito de tráfico de entorpecentes; em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa de menor valor, pelo delito de receptação; e em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa de menor valor, pelo delito de porte ilegal de arma de fogo.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Incabível a redução prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06. Não obstante tecnicamente primário, essa benesse se dirige, unicamente, ao pequeno traficante, sem antecedentes, condição que não coaduna com o perfil do réu. Antes, as provas coligidas demonstram que não se trata de traficante ocasional, mas sim de indivíduo que faz do tráfico seu meio de vida, ou seja, que se dedica a atividades delituosas.

Ausentes outras causas de aumento ou diminuição de penas, torno-as definitivas em: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa de menor valor, pelo delito de tráfico de entorpecentes; em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa de menor valor, pelo delito de receptação; e em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa de menor valor, pelo delito de porte ilegal de arma de fogo.

Três os delitos praticados, assim, as penas deverão ser somadas nos termos do artigo 69 do Código Penal.

O acusado não faz jus às penas substitutivas e tampouco ao sursis, seja pelo quantum da reprimenda, seja pela natureza dos delitos apurados, sobretudo o tráfico de entorpecentes que se tornou flagelo mundial. A concessão de tais benefícios não atingiria o princípio da suficiência e só estimularia a prática do delito por ausência de punição adequada, em conformidade com o artigo 44, inciso III, e artigo 77, inciso II, ambos do Código Penal.

Nos termos do artigo 33, § 1º "a" e "b" c/c § 3º do Código Penal, fixo o regime inicial fechado para cumprimento das penas impostas aos delitos de tráfico de entorpecentes e receptação e inicial semiaberto, no que se refere ao porte ilegal de arma de fogo, adequados à consecução das finalidades da sanção penal, dado os maus antecedentes do sentenciado, com caráter tendente às práticas delitivas. Deixo de aplicar o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, ante o lapso temporal de prisão cumprida nestes autos, que neste momento, não autoriza a adequação do regime.

Persistem os pressupostos e requisitos analisados para a decretação da prisão preventiva e agora com maior razão diante da prolação da sentença, para a garantia da aplicação da lei penal e para assegurar a ordem pública. Considero que as medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram tênues e ineficazes, motivo pelo qual mantenho a custódia e denego ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade.

Recomende-se o réu no local onde se encontra.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e condeno ALLAN PEREIRA ALVES DA SILVA RG. 49.569.449-6, SSP/SP, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa de menor valor, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 ; em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa de menor valor, como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal; e em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa de menor valor, como incurso no artigo 12, "caput", da Lei nº 10.826/2003, todos os delitos na forma do artigo 69, do Código Penal.

Condeno-o ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual n.º 11.608/03, com ressalva à eventual AJG.

Decreto o perdimento dos valores apreendidos, em favor da União, visto que diretamente ligados à prática do comércio ilícito de entorpecentes, nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06.

Oportunamente, após o trânsito em julgado, comuniquem-se os órgãos da Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal e ao IIRGD; e expeça-se guia de recolhimento para início da execução da pena.

P.I.C.

Sorocaba, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA